

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4222/2531

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลอิมพอร์ต กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา พิกัดประเภทที่ 73.38, มาตรา พิกัด
ประเภทที่ 83.03

สินค้านำเข้าที่ทำด้วยเหล็ก มีขนาดสูงประมาณ 14-15 เซนติเมตร กว้าง 22-25 เซนติเมตร ยาว 30-36 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัม มี กุญแจและรหัสเป็นตัวเลข ตั้งแต่เลข 0 ถึง 100 ใช้สำหรับปิดเปิด เมื่อเปิดฝาหรือ เคลื่อนย้ายจะมีเสียงกริ่งดัง เป็นสัญญาณใช้สำหรับกันขโมย ดังนี้ สินค้านี้จึง เป็นหนีบใส่เงิน ต้องเสียภาษีอากรตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด พิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. 2503 ที่ใช้บังคับในขณะพิพาทในพิกัดประเภทที่ 83.03 อัตราร้อยละ 15 หาใช่ของใช้ในบ้านเรือนในพิกัดประเภทที่ 73.38 ข. อัตราร้อยละ 50 ไม่

โจทก์ฟ้องว่าระหว่างปี 2516 ถึงปี 2519 จำเลยที่ 1 ได้นำหนีบใส่เงินเข้ามาใน ราชอาณาจักรรวม 7 ครั้ง โดยเสียภาษีอากรตามพิกัดประเภทที่ 83.03 ได้ชำระภาษี และรับสินค้าไปแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่โจทก์ตรวจพบว่าสินค้านี้ต้องชำระภาษี อากรตามพิกัดประเภทที่ 73.38 ข. เป็นเหตุให้ชำระภาษีอากรเข้าภาษีการค้าและ

ภาษีบำรุงเทศบาลขาดไปเมื่อรวมเงินเพิ่มแล้วเป็นเงิน 489,399.58 บาท จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยที่ 1 เสียภาษีอากรสินค้าตามฟ้องในพิกัตประเภทที่ 83.03 ถูกต้องแล้ว ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติรับฟังได้ว่าเมื่อระหว่างปี 2512 ถึงปี 2519 จำเลยที่ 1 ได้สั่งและนำเข้าไปในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าหีบใส่เงินทำด้วยเหล็ก มีขนาดสูงประมาณ 14-15 เซนติเมตร กว้าง 22-25 เซนติเมตร ยาว 30-36 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัม มีกุญแจสำหรับปิดเปิด นอกจากกุญแจแล้วยังมีรหัสเป็นตัวเองตั้งแต่เลข 0 ถึงเลข 100 ใช้สำหรับปิดเปิดอีกด้วยเมื่อเปิดฝาคีย์เคลื่อนย้ายหีบจะมีเสียงกริ่งดังเป็นสัญญาณใช้สำหรับกันขโมย จำเลยที่ 1 สั่งและนำเข้ามากในราชอาณาจักร รวม 7 ครั้งตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.9 ทุกครั้งจำเลยที่ 1 ได้สำแดงพิกัตประเภทที่ 83.03 และชำระภาษีอากรอัตราร้อยละ 15 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้ตรวจสอบสินค้าพิพาทแล้ว ยอมรับชำระภาษีอากรตามพิกัตประเภทที่ 83.03 และตรวจปล่อยสินค้าให้จำเลยที่ 1 รับไปแล้วต่อมาในปี 2520 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 พิจารณาเห็นว่าสินค้าหีบใส่เงินที่จำเลยที่ 1 สั่งและนำเข้ามานั้น เป็นสินค้าซึ่งต้องเสียภาษีอากรตามพิกัตประเภทที่ 73.38 อัตราร้อยละ 50 จึงได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีอากรที่ขาดไป ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าสินค้าพิพาทอยู่ในพิกัตประเภทที่ 73.38 ข. ดังที่โจทก์ที่ 1 ประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติมจากจำเลยทั้งสองหรือไม่ และหนี้ตามฟ้องบางส่วนขาดอายุความแล้วหรือไม่

พิจารณาแล้วในปัญหาว่าสินค้าพิพาทอยู่ในพิกัดประเภทที่ 73.38 ข. หรือไม่นั้น
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ที่บังคับใช้
ในขณะพิพาทว่า สินค้าพิกัดประเภทที่ 73.38 ได้แก่ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ในบ้าน
เรือนเครื่องสุกภัณฑ์สำหรับใช้ในภายในอาคาร รวมทั้งส่วนของของและเครื่องตั้ง
กล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ก.เครื่องสุกภัณฑ์ใช้ติดประจำที่ รวมทั้งส่วนของ
เครื่องสุกภัณฑ์ดังกล่าว ข.อื่น ๆ จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดของที่พิกัดประเภทที่
73.38 ไว้โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องเป็นประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำบ้านและที่
กำหนดไว้ในข้อ ข.นั้น ก็ย่อมหมายความว่าถึงของชนิดอื่น ๆ ที่เป็นประเภทเครื่องมือ
เครื่องใช้ประจำบ้าน ที่มีได้ระบุไว้ในข้อ ก.นั่นเอง จึงไม่หมายความว่ารวมถึงสินค้า
พิพาท ซึ่งมีใช้ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ในบ้านเรือน ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้
ประจำบ้านที่มีใช้กันทั่วไป กล่าวคือสินค้าพิพาททำด้วยเหล็ก มีกุญแจและรหัสปิด
เปิด เมื่อเปิดฝาหรือเคลื่อนย้ายจะมีเสียงกริ่งสัญญาณดังซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมถือได้
ว่าเป็นหีบสำหรับใช้เก็บเงินหรือของมีค่า มีความมั่นคงพอสมควร และโดยสภาพดัง
กล่าวย่อมสามารถจะป้องกันไฟและขโมยได้ตามสมควร ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าสินค้า
พิพาทเป็นเพียงกล่องขนาดเล็กไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะกันไฟได้จึงมิได้จัด
อยู่ในพิกัดประเภทที่ 83.03 นั้น ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด พิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ว่าสินค้าพิกัดประเภทที่ 83.03 ได้แก่ ตู้นิรภัยกำปั่น หอ
นิรภัยที่หุ้มเสริมให้มั่นคงผนังด้านต่าง ๆ ที่ใช้บุในห้องนิรภัยและประตูนิรภัย หีบใส่
เงินและหีบเก็บเอกสาร และสิ่งที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญสินค้าที่พิกัดประเภทนี้
มุ่งถึงของที่ทำด้วยโลหะสามัญ มั่นคงพอสมควรเพื่อกันขโมย โดยเฉพาะระบุไว้ชัด
ว่าหมายความว่ารวมถึงหีบใส่เงินด้วย ลักษณะของสินค้าพิพาทมิได้มีขนาดเล็กมาก
เรียกได้ว่าเป็นหีบซึ่งถือได้ว่าเป็นหีบใส่เงินมีความมั่นคงพอสมควรซึ่งโดยสภาพย่อม
สามารถป้องกันไฟและป้องกันขโมยได้ตามสมควรดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ศาลฎีกา
เห็นว่าสินค้าพิพาทจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 83.03 มิใช่ประเภทที่ 73.38 ข. ดังฎีกา

ของโจทก์ทั้งสองและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาเรื่องนี้บางส่วนขาดอายุความแล้วหรือไม่ต่อไป ที่ศาลล่างพิพากษาต้องกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>